

한국가스공사 상임감사위원회

개선요구

일련번호 제22-이해충돌방지-10호

제목 이해충돌 방지를 위한 수의계약 체결제한 규정 마련

소관부서 ☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, * * * * 부

조치부서 ☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, * * * * 부

내용

1. 업무 개요

☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, * * * * 부는 공사, 용역 및 물품의 조달계약, 공정 거래 추진관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 법 제12조 각호의 어느 하나¹⁾에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하여서는 아니 되며, 동법 시행령 제14조(수의계약 체결 제한) 제2항에 따르면 공공기관의 장은 법12조 제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 「계약업무 관리지침」 제10조의4(수의계약집행)에 따라 수의계약 체결제

1) 소속고위공직자, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 공직자, 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자, 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자 등

한을 명시하여 운영 중에 있으나 「공직자의 이해충돌방지법」에 따른 수의계약 체결제한 대상자와 상이하고, 추정가격 500만원 미만(부가세 별도) 물품 구매 시 소액 물품구매 운영계획(안)²⁾을 수립하여 운영 중에 있으나 소액 물품구매 시 수의계약 체결 제한 사항이 명시되어 있지 않음을 확인하였다.

수의계약 체결 제한 대상 여부에 대해서는 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 별지 제10호 서식에 따라 확인서를 제출³⁾받도록 되어 있으나 공사 「계약업무 관리지침」에 관련조항 및 확인서 양식이 포함되어 있지 않아 확인서 징구가 누락될 우려가 있다.

관련부서 의견 및 검토결과

☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, * * * *부는 「계약업무 관리지침」개정 및 소액 물품구매 운영계획(안) 업데이트를 통해 이해충돌방지법에 따른 수의계약 체결 제한 대상자를 명시하고, 지침에 확인서 징구 내용을 포함하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☎☎☎☎처장은 관련규정 및 운영계획에 이해충돌방지법에 따른 수의계약 체결 제한 대상자를 명시하고, 수의계약 체결 제한 대상 여부를 확인하는 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)

2) * * * *부-2194(2018.09.27.)_소액 물품구매 운영계획(안)

3) 공직자의 이해충돌방지법 업무편람에 따라 '기관 계약부서의 계약담당자'가 체결하는 수의계약에 한해 확인서를 제출 받아야 함